

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

20. Konu — Transit Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 63 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 20 — Transit Rejimi

Kaynak: 20-TRANSİT REJİMİ.docx (GK m.84–92; GY m.212–244). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Kapsam ve Sona Erme (GK m.84)

#	Soru	Cevap
1	Transit rejimi hangi eşyanın taşınmasına uygulanır? ★ 2021	İthalat vergileri ve TPÖ'ye tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında TGB içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına. (GK m.84/1)
2	Gümrük idareleri transit eşyanın TGB içinde hangi güzergâhlarda taşınmasına izin verir?	Yabancı ülke → yabancı ülke; yabancı ülke → Türkiye; Türkiye → yabancı ülke; iç gümrük idaresi → iç gümrük idaresi. (GK m.84/2)
3	Kanuna göre transit rejimine tabi eşyanın taşınması hangi belge veya yollarla yapılır? ★ 2024	Transit rejimi beyanı, TIR karnesi, transit belgesi olarak ATA karnesi, NATO form 302, posta yoluyla (koliler dahil); yönetmelikte belirlenen hallerde demiryolunda CIM, büyük konteynerde TR Transfer Notu, hava ve denizyolunda manifesto. (GK m.84/3)
4	Transit rejimi ne zaman sona erer? ★ 2024, 2025	Eşya ve gerekli belgeler, rejim hükümlerine uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda. (GK m.84/4-a)
5	Transit rejimi ne zaman ibra edilir?	Hareket ve varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgelerin karşılaştırılması sonucu rejimin usulüne uygun sonlandırıldığı belirlendiğinde. (GK m.84/4-b)

Teminat (GK m.85; GY m.222)

#	Soru	Cevap
6	Transitte teminat zorunlu mudur; Kanuna göre hangi taşımalarda teminat aranmaz? ★ 2021, 2022, 2024	Teminat zorunludur. Havayolu, boru hattı, demiryolu ve denizyolu taşımalarında yönetmelikle belirlenen haller dışında aranmaz (karayolu bu istisnalar arasında yoktur). (GK m.85/1)
7	Yönetmeliğe göre hangi taşımalarda teminat aranmaz? ★ 2022	Havayolu, boru hattı, denizyolu ve m.235 çerçevesinde basitleştirilmiş usulde demiryolu taşımalarında. (GY m.222/1)
8	Transit rejiminde teminat hangi şekillerde verilebilir?	Tek bir işlem için bireysel teminat; Müsteşarlık izniyle birden fazla işlem için kapsamlı teminat. (GK m.85/2)
9	Kapsamlı teminat izni kimlere verilir?	TGB'de yerleşik, transit rejimini düzenli kullanan (veya yükümlülüklerini yerine getirebileceği belirlenen) ve gümrük/vergi mevzuatını ihlal etmemiş kişilere. (GK m.85/3)
10	İndirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni için neler aranır?	Güvenilirlik standartlarına sahip olmak; ayrıca belirli sürede rejimin doğru kullanımı, gümrük idareleriyle işbirliği ve taahhütleri karşılayacak mali gücün kanıtlanması. (GK m.85/4)
11	Teminattan vazgeçme izni hangi eşyanın transitinde uygulanmaz?	Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın. (GK m.85/5)

#	Soru	Cevap
12	Müsteşarlık hangi teminat uygulamalarını geçici olarak kaldırabilir?	Özel durumlarda istisnai önlem olarak indirilmiş tutarda kapsamlı teminatı; büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminatı. (GK m.85/6)
13	Teminat şartı aranmaksızın memur refakati uygulanabilir mi?	Evet, Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde. (GY m.222/3)

Sorumluluk ve Yükümlülükler (GK m.86; GY m.221)

#	Soru	Cevap
14	Asıl sorumlunun transit rejimindeki temel yükümlülüğü nedir?	Eşyayı öngörülen süre içinde, ayniyet önlemlerine uyarak varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız sunmak ve rejim hükümlerine uymak. (GK m.86/1)
15	Asıl sorumlu dışında eşyayı varış idaresine sağlam ve noksansız sunmakla kim yükümlüdür?	Eşyanın transit rejimine göre taşındığını bilerek kabul eden taşıyıcı veya alıcı. (GK m.86/2)
16	GK m.183–184 kapsamında yükümlülük doğduğunda gümrük idaresine karşı mali olarak kim sorumludur?	Asıl sorumlu. 5607 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılan hallerde asıl sorumlunun fiilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı dikkate alınır. (GK m.86/3)
17	Yönetmeliğe göre rejim hak sahibinin yükümlülükleri nelerdir?	Gerekli teminatı vermek (teminat aranmayan/vazgeçilen haller saklı) ve yetkili makamlarca talep edildiğinde belirlenen sürede bilgi ve belgeleri sunmak, gerekli yardımı sağlamak. (GY m.221/1)

Muayene, Önlemler ve Beklenmeyen Haller (GK m.87–92)

#	Soru	Cevap
18	Transit eşyası yolda antrepoda bekletilebilir veya başka taşıta aktarılabilir mi?	Evet; gümrük gözetimindeki antrepolarda veya izin verilen yerlerde bir süre kalabilir ya da bir taşıttan diğerine aktarılabilir. (GK m.87/2)
19	Transit eşyası varış gümrük idaresine kadar muayene edilir mi?	Şüphe veya ihbar hariç muayene edilmeksizin; gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir. (GK m.88/1)
20	Antrepolardan transit rejimiyle taşınan eşya muayene edilir mi; muayenede kimler bulunabilir?	Gerek görülmesi halinde muayene edilir (GK m.61–70); muayenede asıl sorumlu, temsilcisi veya taşımadan sorumlu kişiler bulunabilir. (GK m.88/2)
21	Türkiye karasularından geçen şüpheli transit eşya yüklü gemilere hangi önlemler alınabilir; ne zaman kaldırılır?	Ambar kapakları mühür altına alınabilir, memur eşlik ettirilebilir veya gemi dış gözetim altında tutulabilir; önlemler gemilerin karasularından çıkışı üzerine kaldırılır. (GK m.90)
22	Karayolu transit taşıtlarının süreleri, yolları, kontrol noktaları ve konaklama yerlerini düzenlemeye kim yetkilidir?	Müsteşarlık. (GK m.91)
23	Transit taşıtı beklenmeyen hal veya mücbir sebeple yoluna devam edemezse ne yapılır?	Durum gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine bildirilir; başka taşıta aktarma gümrük gözetiminde yapılır ve tutanakla belgelendirilir. (GK m.92/1)

Kapsam ve Tanımlar (GY m.212)

#	Soru	Cevap
24	Yönetmeliğe göre transit rejimi hangi transit işlemlerini kapsar?	Ulusal transit, TIR Sözleşmesi, Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme, Geçici İthalat Sözleşmesi ve NATO Kuvvetlerin Statüsü Sözleşmesi kapsamındaki işlemler. (GY m.212/1)
25	Hareket gümrük idaresi ve varış gümrük idaresi nedir? ★ 2025	Hareket: transit beyanının kabul edildiği idare. Varış: rejimin sonlandırılması için eşyanın sunulması gereken idare. (GY m.212/2-c, j)
26	Ulusal transit rejimi ile ortak transit rejimi nasıl ayrılır?	Ulusal: TGB içinde başlayıp biten transit. Ortak: Sözleşme kapsamında bir Akit Tarafın idaresinden en az bir sınır geçerek aynı veya başka bir Akit Tarafın idaresine taşıma. (GY m.212/2-e, i)
27	Rejim hak sahibi (asıl sorumlu) kimdir?	Transit beyanında bulunan veya hesabına beyanda bulunulan ve gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olan kişi. (GY m.212/2-f)
28	Transit rejiminde kefil kimdir?	Teminat tutarına kadar doğabilecek vergi ve yükleri rejim hak sahibiyle birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişi. (GY m.212/2-d)
29	Ortak transit rejiminde "transit idaresi" nedir?	Bir Akit Tarafa giriş noktasındaki idare veya üçüncü ülke sınırından geçilen işlemlerde sevkiyatın Akit Taraftan çıkış noktasındaki idare. (GY m.212/2-h)
30	Ulusal transitte özel veya farklı hüküm bulunmayan hallerde hangi hükümler uygulanır?	Ortak transit rejimine ilişkin hükümler. (GY m.212/3)

Transit Beyanı ve Özel Transit Usulleri (GY m.213–220)

#	Soru	Cevap
31	Yönetmeliğe göre transit beyanı olarak hangi belgeler kullanılır? ★ 2024, 2025	Transit refakat belgesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302, basitleştirilmiş usulde CIM taşıma belgesi (demiryolu) ve manifesto (deniz/hava), ulusal transitte sözlü beyan formu (Ek-22). (CMR veya fatura sayılmaz.) (GY m.213/1)
32	Transit beyanı hangi dilde, kim tarafından ve nasıl yapılır?	Türkçe, rejim hak sahibi tarafından, kağıt usul hariç sistem üzerinden; doğrudan temsilci veya rejim hak sahibinin dolaylı temsilcisi de yapabilir. (GY m.213/2)
33	Sistem (NCTS) üzerinden yapılan transit beyanı hareket idaresine süresinde sunulmazsa ne olur? ★ 2025	Beyan tarihinden itibaren otuz gün içinde kabul için sunulmayan beyan hareket idaresince reddedilir; bu retlerde GK m.241 uygulanmaz. (GY m.212/2-g; m.213/3)
34	Transit refakat belgesi ne zamandan itibaren kullanılır; kalem listesinin niteliği nedir?	Eşyanın hareket idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eder; eklenen kalem listesi belgenin ayrılmaz parçasıdır (birden fazla alıcı/gönderici bilgisi kalem listesine yazılır). (GY m.214/1)

#	Soru	Cevap
35	NATO Kuvvetlerin Statüsü Sözleşmesi kapsamındaki eşyanın transiti hangi belgeyle yapılır; ihtilafları kim sonuçlandırır? ★ 2022	Form 302; ihtilaflar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. (GY m.218)
36	Hangi eşya ulusal transitte sözlü beyanla işlem görebilir?	Yolcuların beraberindeki, kişisel veya hediye eşya muafiyeti dışında kalan eşya (talep halinde); eşya ticari miktar ve mahiyetteyse uygulanmaz. (GY m.220/1)

Ayniyet ve Özel Eşyanın Transiti (GY m.223–226)

#	Soru	Cevap
37	Transitte eşyanın ayniyeti genel kural olarak nasıl sağlanır; mühürsüz sevk mümkün müdür?	Genel kural mühürleme. Eşyanın tanımı kolayca tanınmasına yeterliyse ve beyan miktar, cins, seri numarası gibi belirleyici özellikleri içeriyorsa hareket idaresi mühürlenmeksizin sevke karar verebilir. (GY m.223/1)
38	Denizyolu ve havayolu taşımalarında mühürleme yapılır mı?	Gümrük idaresince gerekli görülen haller dışında yapılmaz. (GY m.223/2)
39	İthali yasaklanan eşyanın transite izin vermeye kim yetkilidir?	Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri. (GY m.225/1)
40	Hayvan, hayvansal madde, bitki ve parçalarının sınırdaki sağlık muayenesini kim yapar?	İlgili kurumun personeli; bu muayeneler yapılmadan gümrük idaresi serbest bırakma veya sevke izin vermez. (GY m.226/1)

Denizyolu ile Transit (GY m.227)

#	Soru	Cevap
41	Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit eşyayı hangi gemiler taşıyabilir?	Yalnız Türk bandıralı gemiler. (GY m.227/1)
42	Yabancı limanlara transit isteklerinin kabulü için ne gerekir?	Özet beyan veya yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin TGB dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi. (GY m.227/2)
43	Türk limanına gelen serbest dolaşımda olmayan eşya gemiden indirilmeden aynı gemiyle başka Türk limanına taşınırsa transit beyannamesi düzenlenir mi?	Hayır, transit beyannamesi düzenlenmez. (GY m.227/7)
44	Türk bandıralı gemi kazan, makine veya tekne arızasıyla yoluna devam edemezse yük ne olur?	Kurtarma amacıyla yabancı bir gemiye aktarılabilir. (GY m.227/5)

Telef veya Kayıp (GK m.92/2; GY m.228)

#	Soru	Cevap
45	Transit eşyasının telef veya kaybında gümrük vergileri aranır mı?	Telef veya kaybın mücbir sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle olduğu kanıtlanırsa aranmaz. (GK m.92/2; GY m.228/1)

#	Soru	Cevap
46	Telef veya kayıp hangi belgelerle kanıtlanır; ulusal transitte belgeler nereye sunulur?	Suçüstü hırsızlıkta Cumhuriyet Savcılığı belgesi; herkesçe bilinen olaylarda o yerin en büyük mülki idare amiri belgesi; trafik kazasında kaza raporu ve en yakın gümrük idaresinin tespiti üzerine gümrük idare amirinin kararı. Ulusal transitte belgeler hareket gümrük idaresine sunulur. (GY m.228)

Basitleştirmeler (GY m.229–238/A)

#	Soru	Cevap
47	Bakanlık transit rejiminde hangi basitleştirmelere izin verebilir?	Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme; taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler (demiryolu, havayolu, denizyolu, boru hattı); izinli gönderici yetkisi. (GY m.229/1)
48	Basitleştirme izni için usulsüzlük ve vergi cezalarına ilişkin koşullar nelerdir?	Son bir yılda işlem gören beyanname sayısının %2'sini aşan sayıda vergi kaybına yol açan ihlal cezası ve %5'ini aşan sayıda usulsüzlük cezası uygulanmamış olması; ödenmemiş vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması. (GY m.230/1-b)
49	Basitleştirme izni için yerleşiklik ve transit hacmine ilişkin koşullar nelerdir?	TGB'de yerleşik olmak; son bir yılda en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamı eşyayı transit etmek veya yükümlülükleri yerine getirebileceğine dair bilgi-belge sunmak. (GY m.230/1-a, ç)
50	Hangi kuruluşların basitleştirme başvurularında genel koşullar aranmaz?	Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin tamamı bunlara ait bağlı müesseseler. (GY m.230/2)
51	Basitleştirme izni vermeye kim yetkilidir?	Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü); gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni için yetkilendirilebilir. (GY m.231/1)
52	Eksik basitleştirme başvurusu hangi sürede tamamlanır; tamamlanmazsa ne olur?	Eksiklik bildiriminden itibaren en geç 60 gün içinde; tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır. (GY m.233/2)
53	Havayolu basitleştirmesinde başvuru sahibinde hangi şartlar aranır?	TGB'de en az iki yıldır yerleşik olmak, başkası adına ve namına hareket etmemek, düzenli transit işlemi yapmak ve yöneticiler hakkında m.230/1-c'deki kesinleşmiş ceza bulunmaması; m.230'daki diğer koşullar aranmaz. (GY m.237/1)
54	Boru hattıyla transitte rejim hak sahibi kimdir ve rejim ne zaman son bulur?	Rejim hak sahibi boru hattı işletmesidir; rejim, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur. Rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına tabi değildir. (GY m.229/3; m.238/2–3)
55	İzinli gönderici yetkisi kimlere verilebilir?	Transit eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemi gerçekleştirmek isteyenlere; bu başvurularda m.230–234 uygulanmaz. (GY m.238/A; m.229/4)

Beyana Aykırılıklar ve Tahsilat (GY m.239–244)

#	Soru	Cevap
56	Ulusal transitte serbest dolaşımda olmayan eşya varışta eksik çıkarsa süreç nasıl işler?	Varış idaresi hareket idaresine uyumsuzluk bildirir; eksikliğin mahrecindeki eksik yükleme/yanlış beyandan kaynaklandığı 28 gün içinde ispat edilmelidir (yazılı başvuruya +28 gün). İspat edilemezse vergiler + GK 235/5-c uyarınca vergilerin iki katı idari para cezası. (GY m.239/1-a)
57	Eksiklikte yükümlü vergi ve cezayı varışta öderse rejim nasıl ibra edilir?	Varış bildirimini müteakip üç gün içinde ödenirse varış idaresi mesaj gönderir; hareket idaresi ilave bilgi ve belge aramaksızın rejimi ibra eder. (GY m.239/1-b)
58	Ulusal transitte eşya varışta fazla çıkarsa ne yapılır?	Fazla eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır; yanlış beyan belgelerden anlaşılırsa rejim beyanına izin verilir; aksi halde 28 gün (+28) içinde ispat; ispat edilemezse GK 235/5-d uygulanır. (GY m.239/2-a)
59	Eksiklik veya fazlalık eşyanın tabiatı icabı Ek-11 oranları içindeyse ne olur?	Takibat yapılmaz, işlemler varışta tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır; takibat ve ceza yalnızca Ek-11 oranlarını aşan kısım için uygulanır. (GY m.241/1)
60	"Beyanda belirtilen cinsine uygun" ifadesinden ne anlaşılır?	Beyan edilen ve tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması. (GY m.241/5)
61	Serbest dolaşımdaki ihraç eşyası varışta miktar veya cins bakımından aykırı çıkarsa hangi hüküm uygulanır?	Sonradan ihraç edilsin veya edilmesin GK m.241. (GY m.242/1)
62	Karayoluyla sevk edilecek transit eşyanın giriş idaresinde belirgin şekilde farklı cinsten olduğu tespit edilirse ne olur?	Tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmadan tespit edilirse GK 235/5-(a) veya (b) uyarınca idari para cezası uygulanır, ardından sevkine izin verilir. (GY m.243/1)
63	Transit işlemi usulüne uygun gerçekleştirilmezse vergiler nasıl tahsil edilir?	Tahsilat işlemi başlatılır; 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir; süresinde ödenmeyenler için kefil nezdinde tahsilat başlatılır; teminat yetmezse kalan tutar yükümlüden alınır. (GY m.244)

Sık Karıştırılanlar

Transitte **teminat zorunludur**; Kanundaki istisna **havayolu, boru hattı, demiryolu, denizyolu** (yönetmelikle belirlenen haller hariç) — **karayolu istisna değildir**. Yönetmelikte demiryolu yalnızca **m.235 basitleştirilmiş usulde** teminatsızdır.

Transit beyanı: transit refakat belgesi, **TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302**, CIM, manifesto, sözlü beyan formu. **CMR** ve **fatura** transit beyanı **değildir**.

Rejim eşya ve belgelerin **varış** gümrük idaresine sunulmasıyla **sona erer**; hareket–varış bilgilerinin karşılaştırılmasıyla **ibra** edilir (sona erme ≠ ibra).

NCTS'de beyan tarihinden itibaren **30 gün** içinde hareket idaresine sunulmayan beyan **reddedilir**; bu retlerde GK **m.241 uygulanmaz**.

Beyana aykırılık: ispat süresi **28 gün + 28 gün**; varışta ödeme **3 gün**; eksiklikte GK 235/5-c (vergilerin **iki katı** IPC), fazlalıkta 235/5-d. "Cinsine uygun" = **6'lı** tarife alt pozisyonu aynı.

Basitleştirme: vergi kaybı cezası **%2**, usulsüzlük cezası **%5**, son bir yılda **500** transit beyannamesi; eksik başvuru **60 gün**; havayolunda **en az 2 yıl** yerleşiklik. Kamu idarelerinde genel şartlar **aranmaz**.

Telef/kayıp kanıtı: hırsızlık → **Cumhuriyet Savcılığı**; herkesçe bilinen olay → **en büyük mülki idare amiri**; trafik kazası → **gümrük idare amiri** kararı.

Boru hattında rejim hak sahibi **boru hattı işletmesi**; rejim eşya alıcının işletmesine ulaşış **kayıtlarına**

geçmesiyle son bulur. Türk limanları arası transit → **yalnız Türk bandıralı** gemi.